

गुठी संस्थान ऐन २०३३

English title: Guthi Corporation Act, 1976

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३३ । ७ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गुठी संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ८ । २४ । २. गुठी संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ९ । १५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३ । ६ । २८ । २०६६ । १० । ७ । २०७२ । ६ । १४ । २०७२ । ११ । १३ । २०३३ सालको ऐन नं. ४१ । गुठी संस्थान सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । राजगुठीलाई नेपाल सरकारको अधिनिबाट झिकी एक संस्थानको जमिमा सुम्पी राजगुठीहरूलाई सुव्यवस्थिति रूपले सञ्चालन गराउन गुठी संस्थानको स्थापना भएकोमा, विभिन्न वर्गका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्ने र सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यले गुठी संस्थान सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी बढी प्रभावकारी र सामयिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "गुठी संस्थान ऐन, २०३३" रहेको छ । (२) यस ऐनको वसितार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भन्नेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "संस्थान" भन्नाले दफा ३ अन्तर्गतको गुठी संस्थान सम्झनुपर्छ । (ख) "अध्यक्ष" भन्नाले गुठी संस्थानको अध्यक्ष सम्झनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख१) "समिति" भन्नाले दफा ९ अनुसार गठित सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख२) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ख३) "प्रशासक" भन्नाले संस्थानको प्रशासक सम्झनुपर्छ । (ग) "गुठी" भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी-देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी-पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पयिउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग, बगैचा, जङ्गल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई सम्झनुपर्छ । (घ) "राजगुठी" भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा गुठी संस्थानको हक दायित्व भई गुठी संस्थानले बन्दोस्त र सञ्चालन गरी आएको राजगुठी सम्झनुपर्छ । (ङ) "छुट गुठी" भन्नाले आयस्ताबाट गुठीको पूजा, पर्व इत्यादि दिनपत्र लिखित बमोजिमको काम चलाई बाँकी रहेको गुठीको शेष कसर वा सलामीसम्म राजगुठीमा बुझाउने गरी वा गुठी चलाउनेले नै शेष खाने गरी गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु अगावै सरकारी गुठी लगतमा गुठी दर्ता गराई वा दर्ता गराउनु पर्ने गरी त्यस्तो गुठीको जग्गाको नेपाल सरकारमा बुझाउनु पर्ने मालपोत वा तरि बुझाउनु नपर्ने गराई र गुठीको दर्ता गुठीयारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको गुठीलाई सम्झनुपर्छ । (च) "नजि गुठी" भन्नाले राजगुठी र छुट गुठी बाहेकको दुनियौंको नजि गुठी सम्झनुपर्छ । (छ) "गुठीयार" भन्नाले छुट गुठी वा नजि गुठीका दाता वा दाताका हकवाला गुठी चलाउन वा गुठीको शेष कसर खान पाउने हक भएका व्यक्तिलाई त्यस्ता गुठीको सालबसाली दरबन्दीको महन्त र पूजारीलाई सम्झनुपर्छ । (ज) "गुठी रैतान नम्बरी जग्गा" भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा सम्झनुपर्छ । (झ) "गुठी नम्बरी जग्गा" भन्नाले संस्थानले जग्गावालाको हैसियतले नेपाल सरकारलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा सम्झनुपर्छ । (ञ) "गुठी तैनाथी जग्गा" भन्नाले कसैको नाममा दर्ता नभएको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको जग्गा सम्झनुपर्छ । (ट) "गुठी अधीनस्थ जग्गा" भन्नाले दर्तावालाले संस्थानलाई जग्गा बुझाई आएको जग्गा सम्झनुपर्छ । (ठ) "गुठी जमिंदारी" भन्नाले कुनै जमिंदारी मौजामा गुठीको हक भई गुठीमा मालपोत दाखलि हुने जमिंदारीलाई सम्झनुपर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ड) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा वा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ । परिच्छेद-२ । स्थापना र व्यवस्था । ३. गुठी संस्थान कायम रहने: (१) गुठी संस्थान ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापना भएको गुठी संस्थान यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानी कायमै रहनेछ । (२) संस्थान अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । यसको कामको नमित्त एउटा आफ्नो छाप हुनेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालसि उजूर गर्न सक्नेछ र यस उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । (३) यस ऐनको र यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियमको अधीनमा रही संस्थानले चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गरिदिन सक्नेछ । (४) संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । ६. कर्मचारी तथा सल्लाहकारको नियुक्ति: (१) संस्थानले आवश्यकतानुसार कर्मचारी र सल्लाहकारहरूको नियुक्ति गर्न सक्नेछ र नजिहरूको नियुक्ति र सेवाको शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा समय-समयमा संस्थानका कर्मचारीहरूको दरबन्दी थप-घट गर्न दोस्रो संशोधनद्वारा झिकिएको । सक्नेछ । ७. वदिवत्

समतिको गठन: केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । (१) संस्थानमा धार्मिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त वदिवान तथा साधु सन्तहरू मध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत एक जना सभापति सहित पाँचजना सदस्य रहेको एक वदिवत् समिति रहनेछ । (२) संस्थानको अध्यक्षले तोकेको कर्मचारी वदिवत् समतिको सचिव हुनेछ । (३) संस्थानको अध्यक्षले वदिवत् समतिको बैठकमा भाग लिनुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) उपदफा (१) बमोजमि मनोनीत सदस्यहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ । कार्यावधि समाप्त भएपछि निजिहरूलाई पुनः मनोनीत गर्न सकिनेछ । तर नेपाल सरकारले उपयुक्त समझौता नजिहरूको कार्यावधि पूरा नहुँदै नजिहरूको सट्टा अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ ।

(५) वदिवत् समितिका सदस्यहरूले सो समतिको बैठकमा भाग लँदा तोकिए बमोजमिको पारिश्रमिक वा भत्ता पाउनेछन् । ८. वदिवत् समतिसिति राय-सल्लाह लिन सकिने: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । समतिले आवश्यक देखेमा देहायका वषियहरूमा वदिवत् समतिसिति राय-सल्लाह लिन सक्नेछ । (क) गुठी सम्बन्धी प्राचीन रीतसिथिति, । (ख) धार्मिक वधि, परम्परा एवं धर्म सम्बन्धी अन्य व्यवस्था । ९. समतिको गठन: (१) संस्थानको कार्य सञ्चालनको नमित्त नेपाल सरकारले देहायका सदस्यहरू भएको एक सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ:- । (क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्त-अध्यक्ष । (ख) प्रतनिधि, गृह मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणी) -सदस्य । (ग) प्रतनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय (रा.प.प्रथम श्रेणी) -सदस्य । (घ) प्रतनिधि, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय (रा.प. प्रथम श्रेणी) -सदस्य । (ङ) महानिदेशक, मालपोत विभाग -सदस्य । (च) नेपाल सरकारले देशका धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रबाट मनोनित गरेका गुठी सम्बन्धी काममा अनुभव प्राप्त तीन जना व्यक्त-सदस्य । (छ) प्रशासक -सदस्य-सचिव । (२) संस्थानमा कार्यकारणी अध्यक्ष नियुक्त भएमा समतिको सचिवको काम अध्यक्षले तोकेको संस्थानको कर्मचारीले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजमि मनोनित भएका सदस्यको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएपछि पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् । तर नेपाल सरकारले उपयुक्त समझौता कुनै मनोनित सदस्यको कार्यावधि समाप्त नहुँदै नजिको सट्टा अर्को व्यक्तलाई मनोनित गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १०. समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) संस्थानको सबै काम कारबाहीको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्था समतिले गर्नेछ । (२) यस ऐन अन्तर्गत संस्थानलाई भएको सबै अधिकारहरूको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालन समतिले गर्नेछ । (३) समतिले वदिवत् समतिबाट सफारिश गरिएका उपयुक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नेछ । १०. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । ११. सदस्य हुन अयोग्यता: देहायको कुनै व्यक्त पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । समति वा वदिवत् समतिको सदस्य हुन योग्य मानिने छैन :- । (क) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (ख) साह्रको दामासाहीमा परेको व्यक्त, । (ग) बहुला वा मानसिक सन्तुलन रहित व्यक्त, । (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको व्यक्त, । (ङ) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्त, वा । (च) संस्थानसँगको ठेक्कामा सरीक रहेको वा संस्थानसँगको कुनै कारोबारमा नजि आर्थिक स्वार्थ नहिति रहेको व्यक्त । १२. सदस्य कायम नरहने अवस्था: देहायको अवस्थामा कुनै व्यक्त पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । समति वा वदिवत् समतिको सदस्य कायम रहने छैन:- । (क) दफा ११ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा, । (ख) सदस्यताबाट राजीनामा गरेमा, । (ग) मुनासबि कारण नभई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । समति वा वदिवत् समतिको अनुमत बिगर पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । समति वा वदिवत् समतिको बैठकमा लगातार तीन पटक अनुपस्थिति भएकोमा नेपाल सरकारले हटाएमा, ।

(घ) दफा ७ को उपदफा (४) र दफा ९ को उपदफा (३) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजमि नेपाल सरकारले कुनै सदस्यको सट्टा अरूलाई नै मनोनित गरेमा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १२क. प्रशासकको नियुक्ति: नेपाल सरकारले संस्थानमा एक जना प्रशासक नियुक्त गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १३. संस्थानको कोष: (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । सो कोषमा देहायका रकम जम्मा गरिनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान, । (ख) कुनै नियमि स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम, । (ग) गुठी जग्गाबाट प्राप्त मालपोत वा अन्य आयस्ता, । (घ) गुठी अधिनिस्थ जग्गालाई रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गर्दा प्राप्त रकम, । (ङ) संस्थानलाई प्राप्त अरू कुनै रकम । (२) संस्थानको सबै नगदी संस्थानको नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक वा समतिले तोकेको कुनै बैंकमा राखिनेछ । (३) संस्थानको तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै खर्च संस्थानको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमि प्राप्त रकम र संस्थानको नाममा रहेको जायजथा बकिरी भई सो बापत प्राप्त रकम संस्थानको अक्षय कोषको रूपमा राखिनेछ र त्यस्तो रकम कुनै बैंकमा मुददती खातामा जम्मा गर्ने वा घर पसल बनाउने जस्ता स्थायी लगानी गर्ने बाहेक अरू सालबसाली खर्च गर्न पाइने छैन । अक्षय कोषको लगानीबाट प्राप्त आमदानीको कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा सोही कोषमा जम्मा गरी बाँकी रकम संस्थानको काममा खर्च गर्न सकिनेछ । १४. संस्थानको लेखा र लेखापरीक्षण: (१) संस्थानको लेखा प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि राखिनेछ । (२) संस्थानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । १५. संस्थानको आर्थिक वर्ष र वार्षिक प्रतविदन: (१) संस्थानको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष सरह हुनेछ । (२) संस्थानले प्रत्येक आर्थिक-वर्ष अन्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आर्थिक स्थिति र आफ्नो कामको वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकारमा पेश गर्नेछ । परिच्छेद-३ । संस्थानको काम कर्तव्य । १६. राजगुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन: (१) संस्थानको अमानती, राजगुठी, मठ, मन्दिरको बन्दोबस्त र सञ्चालनको लागि आवश्यकतानुसार महन्त, पुजारी, व्यवस्थापक र अरू कामदार, कर्मचारीको नियुक्ति गरी दानपत्र लिखित भए सो र

परम्परा बमोजमिको पर्व पूजा इत्यादि गरिनु पर्ने काम अमानतबाटै गराउनेछ र त्यस्तो अमानती गुठी, मठ, मन्दिरको आयस्ता गुठी कोष र गुठी जनिस्सी मौज्दातमा जम्मा गरी खर्च गुठी कोष र गुठी जनिस्सी मौज्दातबाट नै व्यहोरनेछ ।

(२) राजगुठीमा परणित भएका छुटगुठी र नजिगीगुठीका हकमा संस्थानले त्यस्ता गुठीका दानपत्र, लखित र परम्परा बमोजमि पर्व, पूजा इत्यादि गरिनु पर्ने काम नरोकिने र धर्म लोप नहुने गरी भइरहेको कामदार, कर्मचारी र खर्चको दरबन्दीमा बढी वा अनावश्यक कटाई नयाँ दरबन्दी कायम गरी उपदफा (१) बमोजमि अमानतबाट गुठीको कार्य सञ्चालन नगराई संस्थानले आफ्नै रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा बढीमा पाँच वर्ष सम्मको अवधितोकी त्यस्तो गुठीको बन्दोबस्त र सञ्चालन सावकिमा चलाई आएको दर्ता गुठियार, महन्त, पुजारी वा अरू कसैलाई सुम्पन सक्नेछ । तर, त्यसरी सुम्पिएकोमा दरबन्दी बमोजमि खर्च कटाई बाँकी बचेको आयस्ता संस्थानमा बुझाउनु पर्नेछ । १७. संस्थानको काम, कर्तव्य तथा अधिकार: यस ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भए बाहेक संस्थानको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ:- । (१) राजगुठीमाथि संस्थानमा हक दायित्व राखी व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न, । (२) छुटगुठी तथा नजिगीगुठीलाई राजगुठीमा लई अमानतबाट व्यवस्था र सञ्चालन गर्ने वा यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजमि सञ्चालन गराउने, । (३) दानपत्र लखित परम्परा बमोजमिको धार्मिक पर्व पूजा धर्मलोप नहुने गरी चलाउने वा चलाउन लगाउने, । (४) राजगुठीको चल अचल सम्पत्ति वा त्यसबाट भएको आम्दानी हाल भैरहेको र थप कुनै धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा परोपकारी संस्था वा कार्यमा लगाउने, । (५) राजगुठीको आम्दानीबाट फजुल खर्च घटाई चुहावट रोकौ राजगुठीलाई बढी व्यवस्थिति रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यकतानुसार कर्मचारी र खर्चको नयाँ दरबन्दी लगत बनाउने, । (६) कुनै अनुदान, दान, दातव्य, चल अचल, सम्पत्ति, प्राप्त गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६क) मठ मन्दिरमा चढ्ने भेटीघाटीको व्यवस्था गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६ख) प्राचीन गरगहना र धार्मिक, साँस्कृतिक वस्तुहरूको लगत राखी संरक्षण गर्ने गराउने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (६ग) कुनै गुठीको कामको नमित्तित खर्च गर्नु पर्दा सकभर सोही गुठीको आयस्ताबाट खर्च गर्ने, । (७) खेती, वागवानी र पशुपालन गर्ने, । (८) राजगुठीबाट गर्नु पर्ने कुनै काम गर्न संस्थानका तर्फबाट ठेक्का दिने करार गर्ने, । (९) घर, पसल बनाई बहालमा दिने, । (१०) संस्थानका तर्फबाट चलाउनु पर्ने कुनै कानुनी कारबाही चलाउने वा संस्थान उपर चलेको कुनै कानुनी कारबाहीको प्रतिक्रिया गर्ने र अदालतको फैसला बमोजमि गर्ने, । (११) राजगुठीको आयस्ता रकमबाट गुठी चलाउने, खर्च गर्ने, बाँकी रकमबाट जगेडा कोष खडा गर्ने र सो कोषबाट सुरक्षित लगानी गर्ने, । (१२) गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानले आफै खेती गर्न वा मोही लगाई खेती गर्न दिने, । (१३) यो ऐन र प्रचलित कानुनबमोजमि राजगुठीको व्यवस्था सञ्चालन गर्दा परिएको अरू काम गर्ने । १८. संस्थानले गर्न नहुने काम: संस्थानले देहायको काम गर्न हुँदैन:- । (१) गुठी जग्गामा नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना गुठीको स्वामित्व छाडदिने, । (२) गुठी ऐलानी जग्गा नेपाल सरकारको नीति विरुद्ध नम्बरीमा दर्ता गर्ने, । (३) संस्थानलाई नोक्सान वा राजगुठीको धर्म-कार्यमा बाधा पर्ने कुनै काम कारबाही, आर्थिक कारोबार वा अन्य व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्ने ।

१९. छुट गुठीको हक दायित्व संस्थानमा सर्ने: सबै छुट गुठी राजगुठीमा परणित भई त्यस्तो छुट गुठीको चल अचल जायजथा, देवमूर्ति समेत उपर छुट गुठीको भइराखेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्नेछ र त्यस्ता छुट गुठीका गुठियार खान्नीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १९क. नजिगी गुठीको लगत: (१) नजिगी गुठीका गुठियारले गुठीको लगत तोकिए बमोजमिको ढाँचामा संस्थानमा दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लगत प्राप्त भएपछि संस्थानले व्यक्तित्व वा पारिवारिक रूपमा र सामाजिक हतिको लागि राखिएका नजिगी गुठीको लगत तोकिए बमोजमि छुट्टाछुट्टै राख्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २०. नजिगी गुठीको हक दायित्व संस्थानले लिन सक्ने: (१) कुनै नजिगी गुठीको दाता समेत सबै वा अधिकांश गुठियारहरूले त्यस्तो नजिगी गुठीको हक दायित्व संस्थानले नै व्यहोर्ने गरी बन्दोबस्त र सञ्चालन संस्थानबाट नै हुन लखित अनुरोध गरेमा संस्थानले त्यस्तो गुठीको हक दायित्व लई बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) व्यक्तित्व वा पारिवारिक रूपमा राखिएका नजिगी गुठी बाहेक सामाजिक हतिको लागि राखिएका नजिगी गुठीका गुठियारले शलिपत्र, धर्मपत्र, दानपत्र आदिमा लेखिए बमोजमि सो गुठीको सञ्चालन नगरी गुठीको सम्पत्ति हनिमनि गरेको देखिएमा गुठियारले लखित अनुरोध नगरे पनि संस्थानले त्यस्तो गुठीको जमिमा लई बन्दोबस्त सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (३) पशुपति अमालकोट कचहरीमा कूत बुझाउनु पर्ने वा पशुपति गुह्येश्वरीसँग सम्बन्धित सबै खालका गुठीको जग्गाको जग्गा प्रशासन गुठी संस्थानले जमिमा लई बन्दोबस्त र सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि संस्थानले हक दायित्व लिएपछि त्यस्तो नजिगी गुठी राजगुठीमा परणित भई त्यस्तो नजिगी गुठीको चल, अचल जायजथा, देवमूर्ति समेत उपर नजिगी गुठी वा दाता गुठियारको भैरहेको सबै अधिकार संस्थानमा सर्नेछ र त्यस्तो नजिगी गुठीका दाता, गुठियार, खान्नीदारको सबै हक अधिकार समाप्त हुनेछ । २१. राजगुठीमा परणित भएको छुटगुठी र नजिगीगुठीको वविरण जायजथा बुझाउने: दफा १९ र २० बमोजमि राजगुठीमा परणित भएको छुट गुठी वा नजिगी गुठीका दाता, गुठियार वा गुठी चलाइएका व्यक्तिले संस्थानले सूचना प्रकाशित गरेको छ महिनाभित्र संस्थानले तोकैबमोजमि त्यस्तो गुठीको चल अचल, जायजथाको वविरण र स्याहा श्रेस्ता लगायत सबै लखित संस्थानलाई बुझाउनु पर्छ । परिच्छेद-४ । गुठी जमिंदारी उन्मूलन । २२. गुठी जमिंदारी उन्मूलन: गुठी जमिंदारी उन्मूलन गरिएकोछ । त्यस्तो उन्मूलनको परिणामस्वरूप सम्बन्धित गुठी मौजाको जमिंदारीसित सम्बन्धित जमिंदार पटवारीको सबै हक अधिकार स्वतः

समाप्त भएको मानिन्छ । तर जमिंदारी साधको जग्गाका हकमा जमिंदारी उन्मूलन भएको जमिंदारको नाउँमा गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता हुनेछ । २३. जमिंदारी सम्बन्धी कागजपत्र: गुठी जमिंदारीको कागजपत्र जमिमा भएको व्यक्तिले सो कागजपत्र संस्थानले आदेश दिएका बखत संस्थानलाई बुझाउनु पर्छ ।

२४. मालपोत असुल तहसील गर्ने अन्तरमि व्यवस्था: उन्मूलन भएको गुठी जमिंदारीको मालपोत असुल तहसील गर्ने सम्बन्धमा संस्थानले व्यवस्था मिलाई सूचना नदिएसम्म सम्बन्धित जमिंदार पटवारीले साविक बमोजमि मालपोत असुर तहसील गरी संस्थानमा बुझाउनु पर्नेछ । परचिछेद-५ । राजगुठी जग्गा । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । २५. गुठी तैनाथी जग्गाको बन्दोबस्त: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) गुठी तैनाथी जग्गा संस्थानले आफै खेती गर्न वा ललाम बढाबढ गराई दर्ता गरिदिन सक्नेछ । (२) गुठी तैनाथी जग्गामध्ये ऐलानी बाँझो जग्गाको हकमा संस्थानले अवस्था अनुसार देहायबमोजमि कुनै पन विवस्था गर्न सक्नेछ:- । (क) संस्थान आफैले आवाद गर्ने, । (ख) तोकिएबमोजमि केही वर्षको कूतसम्म माफी गरी खास किसानलाई दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । आवादी गर्न दिन, र । (ग) केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै गुठी तैनाथी जग्गा घर घडेरी वा उद्योग व्यापारको लागि उपयुक्त देखिएमा त्यस्तो गुठी जग्गा र संस्थान आफैले खेती गरे गराएको गुठी तैनाथी जग्गा आवादी वा ऐलानी जे भएपनि उपयोग र ठाउँको महत्व हेरी संस्थानले तोकिएबमोजमि दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । बढाबढ गराई गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गरी दर्ता गरी दिन सक्नेछ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । र २०४६ चैत्र २६ गते भन्दा पहिले नै गुठी तैनाथी जग्गामा आफै पूँजी लगाई घर बनाई बसोबास गरिसकेकाको हकमा त्यस्तो घर घडेरी यसै ऐनमा अन्यत्र विवस्था गरि अनुसार मूल्याङ्कन समितिले तोकेको मूल्यको आधारमा नजिकै नाममा रैतान नम्बरीमा परिणत गरी दर्ता गर्न सकिन्छ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देवस्थल रहेका वा देवी देवता देवस्थल पर्व पूजा जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवं सार्वजनिक परतजिग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिन्छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता गरिएको रहेछ भने पन संस्थानले त्यस्तो जग्गाको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । २६. गुठी अधीनस्थ जग्गाको बन्दोबस्त: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि काठमाडौँ उपत्यका र पहाड इलाकामा जोताहाले दर्तावालालाई कूत बुझाई दर्तावाला मोहीले राजगुठीलाई पूरै जग्गी वा आँशिक जग्गी र आँशिक गुठीको भाउले नगदीमा बुझाउनु पर्ने गुठी अधीनस्थ जग्गामा दर्तावालाको सबै हक अधिकार समाप्त भई त्यस्तो जग्गामा संस्थानको पूर्ण स्वामित्व कायम हुनेछ र त्यस्तो जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजमि मोहीयानी हक पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) बमोजमि हक समाप्त हुने दर्तावाला मोहीले नजिको साविक जग्गामा प्रचलित कानून बमोजमि लाग्ने मालपोतको दश गुणाले हुने रकम क्षतपूरतबापत तोकिएबमोजमि पाउनेछ । त्यसरी क्षतपूरत पाउने दर्तावालाले गुठीलाई तरिनुपर्ने बक्यौता रकम भए सो कट्टा गरी क्षतपूरतको रकम पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि दर्तावाला मोहीलाई दडिने क्षतपूरतको रकम दर्तावालाको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताहा किसानले संस्थानमा तोकिएबमोजमि बुझाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३क) दर्तावाला मोहीले संस्थानमा बुझाउनु पर्ने कूत नबुझाई बक्यौता रहन गएको देखिएमा जोताहा किसानले त्यस्तो बक्यौता रहेको अवधिको कूत दर्तावाला मोहीलाई बुझाएको नसिसा संस्थानमा पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३ख) उपदफा (३क) बमोजमि कूत बुझाएको नसिसा पेश गर्न नसकेमा नसिसा पेश गर्न नसके जतकि कूत संस्थानमा बुझाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (४) दर्तावाला मोहीको हक समाप्त भई आफ्नो हक हुन आउने खास जोताहा किसानले उपदफा (३) मा तोकिए बमोजमिको क्षतपूरतको रकम दाखलि नगरेमा वा उपदफा (३ख) बमोजमि बक्यौता कूत तोकिएबमोजमि नतरिमा सो जग्गाको कूत नतरि सरह कारबाही गरी सो जग्गामा तोकिएको दस्तूर लई अर्को मोही कायम गर्न सकिन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (५) उपदफा (४) बमोजमि कारबाही गरी अर्को मोही कायम हुन आएमा त्यस्तो मोहीले उपदफा (३) बमोजमि हक समाप्त भएको दर्तावाला मोहीलाई तरिनुपर्ने क्षतपूरतको बाँकी रकम र उपदफा (३ख) बमोजमिको कूत समेत संस्थानमा तोकिएबमोजमि बुझाउनु पर्नेछ । (६) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । (७) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै गुठी अधीनस्थ जग्गामा कसैले कानूनबमोजमि अधिकार पाई घर-बारी बनाई बसोबास गरी आएको भए प्रचलित नेपाल कानूनबमोजमि घर-बारी वापत राख्न पाउने जग्गाको हदसम्म जग्गा सोही व्यक्तिको नाममा मोहीयानीमा दर्ता हुनेछ । परचिछेद-६ । मोहीको विवस्था । २७. मोहीयानी हक लाग्ने: गुठी जग्गामा खास जोताहा किसानले प्रचलित कानून बमोजमि मोहीयानी हक पाउनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । तर, । (क) गुठीको कुनै निश्चित काम गरे बापत जोती भोग गर्न पाउने रकमीले त्यस्तो जग्गामा मोहीयानी हक पाउने छैन । (ख) साविकदेखि खेती गरी नआएको बाग बगैचा भएको वा तोकिएको शहर बजारको पर्तगुठी जग्गामा मोहीयानी हक पाउने छैन । २८. गुठी जग्गामा लाग्ने कूत तरि: (१) संस्थानलाई कूत तरिनु पर्ने गुठी जग्गामा सरकारी रैकर जग्गावालाले मोहीबाट जग्गाको ठाउँ र कसिमि अनुसार पाउने सरह कूत लाग्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसिमि अनुसारको कूतभन्दा कम बुझाई आएको रहेछ भने सोही बमोजमि नै कूत लडिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको अवस्थामा मोहीले धान, चामल, मकै, कोदो, गहुँ आदि अनाज बाहेक अरू प्रकारको जग्गी बुझाई आएकोमा मोहीले साविक बमोजमिकै जग्गी बुझाउनु पर्नेछ । तर यस उपदफा बमोजमि जग्गी सामानको मूल्य प्रतिरोपनी वा बगिहामा उपदफा (१) बमोजमि मोहीले बुझाउने कूतको मूल्य भन्दा बढी पर्ने गरी असुल गरिन्छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (२) बमोजमि

मोहीले बुझाउने जग्गीको मूल्य नश्चिति गर्ने अधिकार संस्थानलाई हुनेछ ।

पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) गुठी जग्गामा लागेको कूत मोहीले स्थानीय बजार भाउले नगदीमा पनबुझाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (५) दफा २९ को उपदफा (१) मा तोकिएको कूत तरिने समयमा कूत बुझाउनेलाई संस्थानले कूतको पन्ध्र प्रतिशतसम्म छुट दनिनेछ । २९. कूत तरिने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) संस्थानलाई कूत तरिनु पर्ने गुठी जग्गाको मोहीले सरकारी रैकर जग्गाको मोहीले कूत तरिने याम समयसम्ममा संस्थानलाई गुठी जग्गाको मोहीले कूत बुझाउनु पर्नेछ । सो म्यादभित्र कूत नबुझाएमा त्यस्तो मोहीको मोहीयानी हक संस्थानले समाप्त गर्न सक्नेछ । तर संस्थानले आवश्यक देखेमा दुई महिनसम्म कूत बुझाउन म्याद थप गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मोहीयानी हक समाप्त भएकोमा चर्चित नबुझ्ने मोहीले पैतीस दनिभित्र नेपाल सरकारसमक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पर्न आएको उजुरमि नेपाल सरकार ले गरेको नरिणय अन्तमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि मोहीयानी हक समाप्त भएको जग्गाको बाँकी कूत सावकि मोहीबाट सरकारी बाँकी सरह संस्थानले असुल-उपर गर्न सक्नेछ । (५) संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने कूत मनिहा गर्ने सम्बन्धमा प्रचलति नेपाल कानूनबमोजमि हुनेछ । ३०. मोहीयानी हक खरदि-बकिरी गर्न सकनि वशिष व्यवस्था: भूमिसिधार ऐन, २०२१ तथा अन्य प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनयिस ऐन बमोजमि मोहीयानीमा कमाई आएको जग्गाको मोहीयानी हक खरदि-बकिरी हुन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३०क. खान्गीको जग्गा बेचबखिन गर्न नपाउने: गुठीको खान्गी जग्गा खान्गीवालाले धर्ति बन्धक राख्ने वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाडी दनि पाउने छैन र त्यसरी हक छाडी दएमा हक छाडी दएको लखित स्वतः बदर भएको माननिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३१. उकास हुन आएको जग्गाको सम्बन्धमा: संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने कूत वा अन्य रकम नबुझाई छाडी उकास हुन आएको जग्गा संस्थानले आफै खेती गर्न वा अन्य कुनै काममा लगाउन सक्नेछ । ३२. गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा मालपोत लाग्ने: (१) सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाले जग्गाको कसिमि अनुसार नेपाल सरकारमा मालपोत बुझाए सरह गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको जग्गावालाले संस्थानमा मालपोत बुझाउनेछ । (२) गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक र हैसयित प्रचलति कानून बमोजमि सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावालाको सरह नै हुनेछ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि जग्गावाला भन्नाले यस ऐन बमोजमि संस्थानलाई मालपोत तरिनु पर्ने गरी गुठी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता भई सो दर्ताको नाताले उक्त जग्गामा हक हुने व्यक्तरि त्यस्तो व्यक्तिको हकवाला वा अंशयार भएको नाताले वा त्यस्तो व्यक्तिले प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि आफ्नो हक छोडी दएकोले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने हक पुगेको व्यक्तिसिम्झनु पर्छ । ३३. मालपोत असुल गर्ने व्यवस्था: (१) संस्थानले मालपोत असुल गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । (२) मालपोत असुल गर्ने म्याद प्रचलति नेपाल कानूनमा तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

मालपोत असुल गर्न म्याद नाघेमा जरविना गर्ने, मालपोत बाँकीमा जग्गा ललाम गर्ने र मनिहा दनि समेतमा प्रचलति नेपाल कानूनमा भएको व्यवस्था संस्थानले असुल गर्ने मालपोतका हकमा पनलागू हुनेछ । गुठीको मालपोत असुल तहसील गर्न तोकिएको कार्यालयहरू समेत प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि मालपोत असुल गर्ने सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउनेछ । ३४. बहाल र भूबहाल असुल-उपर गर्ने व्यवस्था: (१) गुठी जग्गामा घर पसल बनाउन दर्दि भूबहाल लई आएको वा गुठीले नै घर पसल बनाई वा पाटी पौवाहरू बहालमा दर्दि बहाल लई आएकोमा यो दफा प्रारम्भ भएपछि संस्थानले त्यस्तो भूबहाल वा बहालको सम्बन्धमा नयाँ कबुलयित गराउन सक्नेछ । यसरी नयाँ कबुलयित गराउँदा भूबहाल वा बहालको अड्क संस्थानले तोकेबमोजमि हुनेछ । (२) बहाल वा भूबहालमा बस्ने व्यक्तिले संस्थानले तोकिएको म्यादभित्र नयाँ कबुलयित गर्नु पर्नेछ । सो म्यादभित्र कबुलयित नगरेमा सो बहालवाला वा भूबहालवाला व्यक्तिको घर वा पसलमा भोगचलन गर्ने हक स्वतः समाप्त हुनेछ र संस्थानले सो घर पसल अन्य व्यक्तिलाई बहालमा दनि वा आफैले भोग चलन गर्न सक्नेछ । ३५. दस्तुर लई मोहीयानीमा दर्ता गर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि गुठी जग्गामा भूबहाल लगाई आएकोमा भूबहालवालाले मोहीयानीमा दर्ता गराउन चाहेमा संस्थानले तोकेबमोजमि दस्तुर लई मोहीयानीमा दर्ता गरदिनि सक्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत संस्थानको स्वीकृतिनिलई कसैले गुठी जग्गामा घर बनाइसकेको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा संस्थानले तोके बमोजमि दस्तुर लई मोहीयानीमा दर्ता गरदिनि सक्नेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैको नाममा मोहीयानीमा दर्ता भएको गुठी जग्गा वा कसैको नाममा दर्ता नभएको ऐलानी वा बाँझो गुठी जग्गा वा गुठीको बाग बगैचामा कसैले घर बनाउन संस्थानको स्वीकृतिभागेमा संस्थानले तोके बमोजमि दस्तुर लई स्वीकृतिदिनि सक्नेछ । यसरी संस्थानको स्वीकृतिनिलई त्यस्तो जग्गामा कसैले घर बनाएमा सो जग्गा र सो जग्गा बनाएको घरमा त्यस्तो व्यक्तिको हक समाप्त भई संस्थानको हक कायम हुनेछ । तर यो प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि घर बनाएकोमा त्यस्तो घर बनाउने व्यक्तिको कुनै बदनयित थएन भन्ने संस्थानलाई लागेमा संस्थानले नेपाल सरकारको स्वीकृतिनिलई तोकिएको अतरिक्ति दस्तुर लई मोहीयानीमा दर्ता गरी दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनगुठी रैतान नम्बरी जग्गामा घर बनाउन संस्थानको स्वीकृतिनि पर्ने छैन । ३६. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । परिच्छेद-७ । विविधि । ३७. हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था: गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको जग्गावाला र गुठी जग्गाका मोहीका सम्बन्धमा हदबन्दीसम्बन्धी प्रचलति नेपाल कानूनको सबै व्यवस्था लागू हुनेछ र सो प्रयोजनका लागि गुठी जग्गा र सरकारी रैकर जग्गा दुबैको हिसाब गरी हदबन्दी कायम गर्नु पर्छ ।

३८. गुठी तैनाथी जग्गाका सम्बन्धमा वशिष्ठ व्यवस्था: यस ऐनबमोजमि गुठी तैनाथी हुने जग्गा राजगुठी र संस्थानको हति विपरित कुनै व्यक्तिले कुनै कसिमिले बन्दोबस्तीमा लिएको भए पनि गुठी संस्थान ऐन, २०२१ लागू भएपछि बन्दोबस्ती पाएको त्यस्तो हक अधिकार स्वतः समाप्त भई त्यस्तोमा संस्थान र राजगुठीको हक र स्वामित्व पुनः कायम हुनेछ । तर- । (१) बन्दोबस्तीमा पाएको जग्गा घरबारीको लागि प्रयोग भएकोमा अन्य प्रचलित कानुनले पाएको हदसम्म त्यस्तो व्यक्तिको नाउँमा गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता हुनेछ बाँकी जग्गामा संस्थानलाई यस ऐन बमोजमि कत तर्जि बुझाउन पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई गुठी संस्थानले दश बगिहासम्म कसैको नाममा गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता गरेको जग्गाको हकमा यो दफा लागू हुने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३९. गुठी घर वा जग्गा साविक बमोजमि दर्ता हुने: (१) गुठी तैनाथी जग्गा गुठी अधीनस्थ जग्गामा, गुठी अधीनस्थ जग्गा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा वा गुठीको घर वा जग्गा रैकमा दर्ता भएको प्रमाणित हुन आएमा प्रशासकले वा प्रशासकको काम गर्ने प्रशासकीय प्रमुखले त्यस्तो गुठीको घर वा जग्गा साविकको गुठी तैनाथी जग्गा, गुठी अधीनस्थ जग्गा वा गुठी रैतान नम्बरीमा नै दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यसरी दर्ता भइसकेपछि सो घर वा जग्गाको पहिलो दर्ता भएको लगत कट्टा हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रशासकले वा प्रशासकको काम गर्ने प्रशासकीय प्रमुखले गरेको नरिणयमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले सो नरिणय उपर पैतीस दिन भित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जलिला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ । ४०. जायजथा रोकका राख्न पर्ने: संस्थानमा धर्ति राखेको अचल सम्पत्ति रोकका गर्न संस्थानबाट लेखिएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो अचल सम्पत्तिको सुक्री-बकिरी, भोगबन्धी, दृष्टबिन्धकी वा अन्य कुनै प्रकारले कसैलाई हक छोडी दिन नपाउने गरी रोकका गर्नु पर्नेछ । ४१. बाँकी बक्यौता असुल गर्ने: (१) संस्थानले असुल उपर गर्नु पर्ने मालपोत, कूत, बहाल, भूबहाल, पेश्की, ठेक, पहिलो संशोधनद्वारा थप । जरविना, बगि, शुल्क, अतिरिक्त शुल्क, दस्तुर आदि बाँकी-बक्यौता संस्थानले सरकारी बाँकी सरह सम्बन्धित व्यक्तिको धर्ति वा अन्य जायजथा ललाम बकिरी गरी असुल-उपर गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बाँकी-बक्यौता असुल गर्दा संस्थानले मनासबि देखेमा दश प्रतशितसम्म ब्याज समेत लगाई कसिताबन्दीमा असुल उपर गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१), (२) र दफा २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि तोकिएको अवधिसम्मको बक्यौता रकम संस्थानले तोकिएदेखि बमोजमिको दरमा कसिताबन्दीमा नगदीमा असुल गर्न सक्नेछ । ४२. नेपाल सरकारले जग्गा अधगिरहण गरे वापत सोध भर्ना गर्ने: नेपाल सरकारले गुठी जग्गा अधगिरहण गरेमा सो जग्गाको मुआब्जा रकमको सट्टा जग्गा नै सोधभर्ना गर्न सक्नेछ ।

तर गुठी रैतान नम्बरी जग्गा अधगिरहण गरेमा नेपाल सरकारले संस्थानलाई सो जग्गाको लाग्ने मालपोत वापत क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ४२क. नेपाल सरकारले गुठी जग्गा लिन सक्ने: नेपाल सरकारले संस्थानको स्वामित्वमा रहेको गुठी जग्गा सामाजिक कल्याण वा सामुदायिक हतिको लागि उपलब्ध गर्न वा गराउन आवश्यक देखेमा व्यवहारकिता हेरी सहूलियत मूल्यमा लिन सक्नेछ । ४३. तरिजा व्यवस्था हटाउन सकिने: गुठीका महन्त, पूजारी, गुठियार र अन्य रकमीहरूले खान्गी वा तरिजा व्यवस्थाबाट जनिस्ती खाई आएकोमा त्यसको सट्टा संस्थानले नजिहरूलाई पारशिरमकिको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ४४. प्राचीन मूर्ततिथा गरगहनाको सम्बन्धमा: (१) राजगुठीका महन्त, पूजारी, गुठियार तथा अन्य रकमीहरूले आफ्नो जमिमाको देवी-देवताको प्राचिन मूर्त गरगहना, भाँडा-वर्तन आदि सुरक्षित हुने गरी त्यसको अद्यावधिक लगत बनाई संस्थानबाट जाँचई राख्नु पर्नेछ । (२) त्यस्तो महन्त, पूजारी, गुठियार, तथा अन्य रकमीहरूको अदलीबदली हुँदा आफ्नो जमिमाको लगत बमोजमिको मालसामान बरबुझारथ गर्नु पर्नेछ । (३) राजगुठीका देवी-देवताको बेचलतीका गरगहना, भाँडा-वर्तन आदि सामानहरू जमिमा लिन व्यक्तिले सो सामानहरू संस्थानमा सुरक्षितसाथ राख्न चाहेमा नजिले सो सामानहरू संस्थानमा बुझाउन सक्नेछ । संस्थानले चाहेमा त्यस्तो गरगहना भाँडा-वर्तनहरू संस्थानमा बुझाउन लगाउन सक्नेछ । ४५. गहना र अन्य सम्पत्तिको व्यवस्था गर्न: (१) राजगुठीका देवी-देवतालाई चढाइएको गहना, भाँडाकुँडा र अन्य जनिस्ती सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि संस्थानले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । (२) देवी-देवतालाई चढाइएको गहना र अन्य सम्पत्ति जाँचदा मनासबि कारणले बाहेक नपुग देखिएमा संस्थानले सो जमिमा लिन व्यक्तिबाट भर्ना हाल्न लगाउन सक्नेछ र त्यसरी सट्टा भर्ना नहालेमा संस्थानले बगि बमोजमिको रकम त्यस्तो व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्नेछ । ४६. गुठी जग्गाको हाट-बजार सम्बन्धमा: (१) प्रचलित नेपाल कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि गुठीको जग्गामा लाग्ने हाट, मेला वा बजारबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नगरपालिकाले उठाएको रकम वा दस्तुरको पचास प्रतशित रकम संस्थानमा बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संस्थानले चाहेमा त्यस्तो हाट, मेला वा बजार लाग्ने गुठी जग्गा संस्थानले आफ्नै व्यवस्था गर्न वा उपयोग गर्न सक्नेछ । ४७. गुठी जग्गाको नाप जाँच सम्बन्धमा: (१) गुठी जग्गाको नाप-जाँच गर्दा सम्बन्धित अधिकारीले सो गर्न अगावै सो कुराको सूचना संस्थानको कार्यालयमा दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि संस्थानलाई सूचना नदिएमा त्यस्तो अधिकारीलाई नजिको सेवा-शर्तसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजमि विभागीय कारबाही गरिनेछ । ४८. अस्थायी नसिसा दिन: गुठी जग्गाको जोताहा अस्थायी नसिसा र जग्गा धनीको स्थायी प्रमाण-पूरजा रैक जग्गाको नसिसा दिन कार्यालयले दिनेछ ।

४९. कतिता काट्ने: गुठी जग्गाको कतिता काट्नु पर्दा सो कतिता काट्ने कार्य रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यालयले गर्नेछ । ५०. गुठी जग्गामा दर्ता गराउनु पर्ने: यो

ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिकुनै व्यक्तिले गुठी जग्गा जानी जानी रैकरमा दर्ता गराएको भए त्यस्तो व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र सो जग्गा पुनः गुठी जग्गामा दर्ता गराउनु पर्नेछ । ५१. गुठी तैनाथी जग्गाको चक्लाबन्दी मिलाउने: संस्थानले गुठी तैनाथी जग्गाको चक्लाबन्दी मिलाउन आवश्यक देखेमा जग्गा सट्टापट्टा गरी चक्लाबन्दी मिलाउन सक्नेछ । ५२. संस्थानलाई नरिदेशन दनि अधिकार: नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा संस्थानलाई आवश्यक नरिदेशनहरू दनि सक्नेछ । त्यसरी नरिदेशन भएमा संस्थानले त्यस्तो नरिदेशनहरू पालन गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ५३. संस्थानलाई सहयोग गर्नु पर्ने: गुठीको परम्पराबमोजमि चलाउनु पर्ने काम गुठीको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काम र संस्थानको घर जग्गा देवस्थल पाटी पौवामा संस्थानको स्वीकृति बिगर जबरजस्ती भोगचलन गर्नेलाई हटाउने जस्ता काममा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सहयोग गर्नु पर्नेछ । ५४. विवरण वा मालपोत नबुझाउनेलाई सजाय: दफा २१, २३ वा २४ बमोजमि संस्थानलाई बुझाउनु पर्ने विवरण, लिखित वा मालपोत दाखलि नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पच्चसि सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ५५. गुठी जग्गा रैकरमा दर्ता गराउनेलाई सजाय: यो ऐन प्रारम्भ भएपछि जानी जानी गुठी जग्गा रैकरमा दर्ता गराउने व्यक्तिलाई वा दफा ५० बमोजमि गुठी जग्गामा दर्ता नगराउने व्यक्तिलाई रैकरमा दर्ता भएको जग्गाको प्रचलति दरभाउले हुन आउने मोल बराबरसम्म जरिवाना हुनेछ । त्यसरी रैकरमा दर्ता गरिएको जग्गा गुठीमा पुनः दर्ता गरिनेछ र त्यस्तो जग्गामा घर पसल बनाइसकेको रहेछ भने सो जग्गामा भूबहाल लाग्नेछ । ५६. गरगहना आदि हिनामिना गर्नेलाई सजाय: राजगुठीका देवी-देवतालाई चढाइएको गरगहना तथा अन्य सम्पत्तिकसैले हिनामिना गरेमा नजिबाट बगिँ असुल गरी नजिलाई बगिँ बमोजमि जरिवाना हुनेछ । ५७. धर्मलोप गर्नेलाई सजाय: गुठीको लिखित, शलिपत्र, दानपत्र आदि बमोजमि गर्नु पर्ने काम नगरी धर्मलोप गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँचसय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई गुठीको लिखित, शलि-पत्र, दानपत्र, आदि बमोजमि काम गर्ने गराउन सकिनेछ । सो बमोजमि नगर्ने महन्त, पूजारी, गुठियार र अन्य रकमीहरूलाई खारेज गरी अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने सकिनेछ । ५८. अन्य सजाय: दफा ५४, ५५, ५६, र ५७ मा लेखिएदेखि बाहेक कसैले यस ऐनको बर्खलाप अन्य कुनै काम गरेमा नजिलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । ५९. सजाय गर्ने अधिकारी: (१) दफा ५४, ५५, ५६, ५७ र ५८ बमोजमि सजाय गर्ने अधिकार पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रशासकलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति ।

प्रशासकले गरेको सजायको आदेश उपर नेपाल सरकारमा पुनरावेदन लाग्नेछ । ६०. अदालतलाई भएसरहको अधिकार हुने: दफा ५४, ५५, ५६, ५७ र ५८ बमोजमि कारबाही गर्दा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रशासकलाई बयान लनि, साक्षी प्रमाण बुझ्ने र कागजपत्रहरू दाखलि गराउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । ६१. अन्य नेपाल ऐन बमोजमि कारबाही गर्न सकिने: यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले देवी-देवताका मूर्ति, गरगहना तथा संस्थानका अन्य सम्पत्ति हिनामिना गर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार नविवरण सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही चलाउन बाधा पर्ने छैन । ६२. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । ६२क. । ६३. विशेष छुट: (१) प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संस्थान वादी भएको मुद्दामा कोर्ट फी लाग्ने छैन र संस्थान वादी वा प्रतवादी भएको मुद्दा मामिलामा संस्थानको वारसिलाई हाजरि नगराई नहुने अवस्था परी सम्बन्धति अड्डा अदालतले आदेश दिएमा बाहेक संस्थानको वारसि तारेखमा हाजरि भैरहुनु पर्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) संस्थानले आफ्नो जायजेथाको हक कायम गराउन, लगानी असुल गर्न, कर्मचारी, महन्त, पूजारी, रकमी, गुठियार, ठेकेदार आदिसँग बाँकी रहेको नगदी जिन्सी दाखलि गराउने कूत, ठेक, मालपोत, भूबहाल समेतको जुनसुकै रकम असुल गर्ने सम्बन्धमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६३क. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने: संस्थानले आवश्यकतानुसार आफ्नो अधिकार अध्यक्ष, सदस्यहरूको उपसमिति, प्रशासक वा संस्थानको कुनै कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६३ख. जिल्ला कार्यालयले गुठी र देवस्थलको रेखदेख गर्नु पर्ने: प्रत्येक जिल्ला कार्यालयले आफ्नो जिल्लामा रहेको गुठीहरूको काम कारबाहीको आवश्यक रेखदेख र नरीक्षण गर्नुका साथै देवस्थलहरूमा रहेका प्राचीन मूर्ति, गरगहना आदि सम्पत्तिको रेखदेख गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ६३ग. जिल्ला गुठी सञ्चालन सहयोग समिति: (१) गुठी जग्गाको सुव्यवस्था गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार जिल्ला गुठी सञ्चालन सहयोग समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यवधि तोकिएको बमोजमि हुनेछ । ६४. वधितन र त्यसको परिणाम: (१) कुनै कारणवश संस्थानलाई वधितन गर्नु पर्छ भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा संस्थानलाई वधितन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि संस्थान वधितन भएमा संस्थानको सबै दायित्व र अधिकारहरू नेपाल सरकारमा सरेको मानिनेछ । ६५. वनियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयति गर्न संस्थानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरी वनियमहरू बनाउन सक्नेछ । ६६. खारेजी र बचाउ: (१) गुठी संस्थान ऐन, २०२९ खारेज गरिएकोछ । (२) गुठी संस्थान ऐन, २०२९ अन्तर्गत भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानिनेछ ।